

1500982-94.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... conjunto probatório evidencia o tráfico, já que demonstrado que as porções de drogas apreendidas com o réu se destinavam a terceiros (eram várias porções, de entorpecentes diversos). Não se exige visualização do comércio.

A apreensão de dinheiro proveniente da venda de outras porções de drogas reforça a destinação dos tóxicos para o tráfico. De desclassificação obviamente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Processo Digital 1500982-94.2022.8.26.0542 | lauda 0 de 0
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500982-94.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ROBERTO ASSIS LADISLAU

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO

CARLOS ROBERTO ASSIS LADISLAU foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006 porque, supostamente, em 19 de abril de 2022, por volta de 15h40, na Rua Basílio Fernandes de Barros, 20, Aliança, Osasco, trazia consigo, para fins de tráfico, 106 porções de "maconha", 153 de cocaína e 46 de "crack" (auto de apreensão - fl. 10), substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O denunciado foi notificado (fl. 109) e apresentou defesa prévia (fls. 114/116).

Em 10 de junho de 2022 a denúncia foi recebida (fls. 117/118).

O acusado foi citado (fl. 148).

Em audiência, ouviram-se duas testemunhas e o réu (fls. 150/154 e registros audiovisuais).

Em memoriais, o Ministério Público pugnou condenação (fls. 157/160), e a Defesa, absolvição ou brandura (fls. 168/172).

É o relatório.

Decido.

Processo pronto para ser julgado e em ordem, com inicial apta; notificação; defesa

prévia; recebimento da denúncia; citação; colheita de provas e interrogatório; memoriais. Profiro sentença por vinculada.

Não configurada, hipótese de absolvição sumária. O feito tramitou amparado em justa causa, provas de materialidade e indícios de autoria.

Audiência mista em razão da pandemia de Covid-19, respeitados, todos os direitos do acusado.

Não há preliminares.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade e a autoria ficaram estampadas nos registros dos atos da prisão em flagrante (fls. 01/05), da ocorrência (fls. 06/09), da apreensão de drogas e dinheiro (fl. 10), da constatação das substâncias (fls. 12/15) e das conclusões do exame químico-toxicológico (fls. 76/78), bem como na prova oral.

Moisés de Paula Ferreira de Souza, Policial Civil, afirmou (registro audiovisual) que o local é conhecido como de tráfico de entorpecentes e, em operação, foram até lá com viatura descaracterizada, vendo o réu sentado na calçada com saco na mão/no colo. Abordaram-no e ele trazia, na sacola, maconha, cocaína e crack, e R\$ 35,00, em dinheiro. O réu admitiu ser o dono dos entorpecentes e do dinheiro, e foi preso. Havia 2 ou 3 pessoas para comprarem a droga, mas correram. O depoente não conhecia o réu até então.

O também Policial Civil Robson de Sousa Messias confirmou (registro audiovisual) que o réu tinha sacola com 300 porções de maconha, cocaína e crack, e R\$ 35,00 em dinheiro, tendo admitido ser o dono das coisas. Pessoas que aparentemente estavam para comprar droga fugiram quando da abordagem policial.

Perante a Autoridade Policial, o acusado permaneceu em silêncio (fls. 04/05). Ao Juízo, disse (registro audiovisual) que estava com o filho na lixeira catando sucata, e não tinha nenhuma droga. Os traficantes correram jogando a sacola junto da lixeira, e foi incriminado injustamente por seus antecedentes. Os Policiais deixaram até um telefone para se alguém quisesse saber a situação do interrogando. Estava há quatro anos na rua catando papelão, e tinha R\$ 30,00 de venda de sucata. Não conhecia os Policiais.

Ora, do coletado em contraditório judicial, em cotejo com os elementos de informação da fase inquisitorial, não há dúvida da prática do tráfico de drogas pelo acusado.

Os Policiais Cíveis ouvidos em contraditório judicial foram uníssomos em afirmar que viram o réu com sacola contendo as porções de drogas e dinheiro.

As palavras dos Policiais valem como provas, portanto mais do que indícios. A rigor, não conheciam o acusado (a ponto de quererem prejudicá-lo injustamente) e nada de errado fizeram a legitimar (com inverdades sobre a ocorrência).

Pequenas contradições são naturais. Aliás, também é natural que houvesse outras pessoas ali, e que em sede extrajudicial esta informação não tenha sido registrada por não se a considerar determinante.

O conjunto probatório evidencia o tráfico, já que demonstrado que as porções de drogas apreendidas com o réu se destinavam a terceiros (eram várias porções, de entorpecentes diversos). Não se exige visualização do comércio.

A apreensão de dinheiro proveniente da venda de outras porções de drogas reforça a destinação dos tóxicos para o tráfico. De desclassificação obviamente não se pode cogitar.

Desnecessário o arrolamento de outras testemunhas, dados os verbos do tipo misto alternativo e por se tratar de crime de perigo abstrato e de mera conduta.

Posto isso, provadas a materialidade e a autoria, não havendo em favor do réu excludente de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, a pretensão punitiva é procedente.

Passo à dosimetria.

A quantidade de porções de drogas (106 de "maconha", 153 de cocaína e 46 de "crack" - auto de apreensão - fl. 10), na forma do art. 42 da Lei de Drogas, será sopesada na primeira fase. O réu tem diversas condenações definitivas, além daquela nos autos n.º 0028964-30.2015.8.26.0405 (fls. 145/146), geradora de reincidência. Fixo a pena-base em 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, em 6 (seis) anos de reclusão, e multa de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes. A agravante da reincidência (autos n.º 0028964-30.2015.8.26.0405 – fls. 145/146) leva à exasperação das penas de 1/6 (um sexto), para 7 (sete) anos de reclusão, e multa de 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há majorantes, e não incide o disposto no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, tendo em vista a reincidência e os antecedentes criminais.

O regime inicial da reclusão é o fechado. Não bastasse a reincidência e os antecedentes criminais, o tráfico de drogas (não privilegiado) é crime equiparado a hediondo, talvez o mais grave existente, por colocar em risco os cidadãos em geral, seja por trazê-los ao consumo de – e vício em – entorpecentes, seja pelos crimes correlacionados ao uso e ao vício – patrimoniais, de violência, e daí por diante –. Incabíveis, substituição da reclusão e sursis, pelo tempo de reprimenda corporal, pela reincidência, e pela natureza do delito de tráfico.

Face ao que dispõe, o art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, registro que o tempo de prisão cautelar é insuficiente a abrandamento de regime inicial reclusivo, seja por progressão ou detração.

Cada dia-multa é no mínimo legal, não provada, maior fortuna do réu.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva, e CONDENO CARLOS ROBERTO ASSIS LADISLAU como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, às penas de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de multa, de 700 (setecentos) dias-multa, cada um no valor mínimo legal.

Deixo de fixar indenização nesta sede, eis que aqui não liquidada.

Defiro a incineração dos entorpecentes, acaso não incinerados, observadas as cautelas legais.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido em favor da União, nos termos da Lei de Drogas, pois produto de tráfico de entorpecentes. Oficie-se.

Indefiro recurso em liberdade. Reincidente, com maus antecedentes, o acusado voltou a delinquir, praticando tráfico de drogas, em prejuízo da coletividade, com nítida demonstração de recusa à adequação comportamental. Conclui-se que a pronta liberdade do réu redundaria em risco à ordem pública, tão vilipendiada pelo tráfico de entorpecentes. Expeça-se o necessário.

Custas ex lege, observada, eventual gratuidade.

P.I.C..

Osasco, 19 de julho de 2022.

Márcia de Mello Alcoforado Herrero

Juíza de Direito Auxiliar

(assinatura digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA